

מסורת הש"ס

(א) כרימות כד: חולין לג; (ב) גיטין נ; (ג) כפי"י יחור כו, (ד) [בתפוח עז], (ה) כפי"א: דריגל, (ו) כיבושה יעב"ז, (ז) [ע"י מוס' מנחות נח: ד"ה ואלא],

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמאי אלוות; (ב) רשב"ם ד"ה כאן בלוות וכי אי אפשר בה כל; (ג) ד"ה כאן וכי במזה שאמר; (ד) ד"ה והיו וכי עשה עמי ואני; (ה) ד"ה יורשין וכי יורשין שלו ולקחו; (ו) ד"ה אם אלא וכי ושלם מאות זו הן שעות; (ז) ד"ה רגל בכרומה וכי לעיל מלה וכל. י"ב דף קל; (ח) ד"ה רגל מאתים וכי לישנא יתירא אלמא דאם לא אמר:

מוסף רש"י

הכותב נכסיו. שכי מרע (בכריתות כד); ואמר הלה. זה שיתנו לו, אי אפשר בהן. אין נתינו, אם היה רבן שני כהן. זה האומר אי אפשר בהן, על כרחו של הן ואכלו בתרומה, ולקמיה פריך ואפילו עומד וזווח (חולין סז); כבר זכר בהן יורשין. יורשי ראשון שהא' שראל (שם), אפילו עומד וצווח. תמיהה, ויכין מניט מקבל מתנה בעל כרחו (שם). בשותק, וקבל השטן (שם). כלומר ראשון או יורשין (י) ולרנן שמעון לא סבירא ליה האי דריש לקיש דאמר בכריתות פסקה המציא הנותן מתנה לחצירו ואמר להאי אפשי בה כל המחוזק בה וזה בה דסבירא ליה לרנן שמעון דלדעתא דהכי יהיב ליה דאי לא בעי מקבל מתנה מיהדר ליה והכי מפרש בכריתות. ומיהו הלכתא כריש לקיש. ובהך פלוגתא נמי הלכתא כרבנן דהא דקי"ל הלכה כרשב"ג במשנתנו(י) היינו כרבנן דמשמתינו מתני' משמע אכל היכא דאמר' משנה היינו נמי כרייתא דאמר' בעלמא (גיטין דף סו.)

מוסף תוספות

א. ולא אמרינן אדעתא דהכי נסתלק ראובן הנותן, כדי שיקנה שמעון המקבל, וכיין ששמעון אינו רוצה לקנות תיחוד לראובן, אלא הרי הוא המקבל. מוס' רי"ד. ב. כלומר ולריש לקיש אמאי לא אמר כלום תצא להפקר. קי"ג. ג. לדרישב"ג דאמר לא זכה מקבל מתנה ה"ל למימר דלהוה הפקר. ט. ד. לדישון אי אפשר בה לשון הפקר הוא, וכיין שכבר זכר כי יכול הוא לקדם עגנו הן וגבה בעל חוב חתו, הוה הראשון ללווא קדם לגבות את המנאל עד שיגבה כל חובו ואחריו יטול שני והשלישי יפסיד (שם).

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

כאן בלווח מעיקרא. מתחלה כשמסר לו זה את השטר התחיל לווח הלך לא קנה שאין מוכרין לו לאדם בעל כרחו דחוב הוא לו דכתיב (משלי טו) **שוגא מתנות יחיה וכדאמרין** [באלו טריפות] [חולין ד' מד:] והנותן עצמו לא א תחזיר לו שהרי סילק עצמו מהם אלא הפקר הם וכל המחזיק

בהן וזה בהן כדאמרין בכריתות בתחלת פרק המציא אשם תלוי (דף כד.) אמר ריש לקיש הנותן מתנה לחצירו ואמר הלה אי אפשי (י) כל המחוזק בה וזה בה ואסקינן התם כריש לקיש: **כאן בשתק ולבסוף לווח**. קנה כיון דקיבל השטר בשתיקה נתרצה לזכות במתנה ומאחר שזכה אין מועיל כלום להוציאה ממשותו (י) מה שאמר אי אפשי במתנה זו עד שיתנה בלשון מתנה לאחרים או שיפקירם: ויזה לו ע"י אחר. בפניו והוא שתק כשמסרו את השטר או הקנו בקנין סודר לאחרים לזכרו וכשצאו למסור לו השטר התחיל לווח: **צאנו למחלוקס**. אם קנה אם לאו: והיו בהן ענדים. ומתוך כך לווח שאינו רוצה לזון העצדים דאפי' למ"ד יכול הרב לומר לעצד עשה (י) ואינו זקן אפ"ה לא ניתא ליה לעשות כן: **רנן שני**. מקבל מתנה: **אובלין כפרומה**. ממתת השני דודאי קנה וכמיב וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו (ויקרא כג): **יורשין**. כלומר ראשון או יורשין (י) ולרנן שמעון לא סבירא ליה האי דריש לקיש דאמר בכריתות פסקה המציא הנותן מתנה לחצירו ואמר להאי אפשי בה כל המחוזק בה וזה בה דסבירא ליה לרנן שמעון דלדעתא דהכי יהיב ליה דאי לא בעי מקבל מתנה מיהדר ליה והכי מפרש בכריתות. ומיהו הלכתא כריש לקיש. ובהך פלוגתא נמי הלכתא כרבנן דהא דקי"ל הלכה כרשב"ג במשנתנו(י) היינו כרבנן דמשמתינו מתני' משמע אכל היכא דאמר' משנה היינו נמי כרייתא דאמר' בעלמא (גיטין דף סו.)

משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ומשו"ה קי"ל כותיה צין במשנה צין כצרייתא: **הוכיח סופו**. שזווח על השתיקה שנתחלה דלא נתרצה במתנה אלא להכי שתק דגנאי היא ללווח כל זמן שלא הגיע מתנה לידו: **סנו רבנן שכיב מרע נו'**. להכי נקט שכיב מרע דכרידיה איכא לאפלוגי צין היכא דאמר אחריו לפלוני להיכא דלא אמר משאו דראוי(י) לחלק כל נכסיו בדבור פיו לזה כי קלזר כך אצל בריא רגיל ליתן לכל אחד בפני עצמו והדבר ידוע למי מקנה תחלה ולמי לבסוף: **שאמר סנו מאהים וזו נו'**. וכגון דלא שייר אחריהן כלום דאי שייר מידי שלא חלק להם אע"פ דמית לא קנו אא"כ הנהגה להם בקנין סודר כדפסקינן לקמן צמי שמת (דף קנא:) מתנת שכיב מרע במקלח צעי קנין ואע"פ דמית: **אם יאל עליו שט"ח**. קודם שקבלו המעות אי נמי כגון דהני מאתים וזו ושלם מאות וזו (י) שדות ששוות וכן וכן דמים הלכך אפי' לאחר שגבו גובה בעל חוב מהן דמקבל *מתנת שכיב מרע (י כירוש שויה רבנן לקמן צמי שמת [קמט:] ומקרקעי דימתי משחעבדי לבעל חוב: **גובה מכולן**. שהרי לכולם נתכוין ליתן ביחד אלא שאין אדם יכול להוציא שני דברים כאחד וכגון שלא שתק צייתים דהיינו נמלך לקמן צמי שמת [קמט:] הלכך גובה מכולן מן המעט ימעיט ומן הרב ירבה כגון אם בא בעל חוב לטרוף תשע דינריין גובה מן המאתים ב' דינר ומן השלש ברותא הוא דנקט ומשום סיפא דהיכא דאמר אחריו ואחריו דאחרון אחרון נפסד ואע"פ שאוהבו השכיב מרע יותר ליתן לו מתנה מרובה: **אין לו**. כדי החוב גובה המותר משלפניו: **לפלוגי בצורי כראוי לו**. אמר' לקמן [ע"ב] דהאי כראוי לו היה נותלן בצבורתו רצה בצבורתו נוטל רצה מאתים וזו נוטל דידו על העליונה דאמר' נמי לקמן גבי היכא דאמר בצבורתו כהדיא: **רצה בצורתו נוטל**. אם היא יותר ממאתים שהרי אינו יכול לגרוע מבצורתו אפי' לרצי יוחנן בן ברקא דנפקא לן כפרקין לעיל (י) מלא יוכל לזכר [דברים כא:] **רצה מאתים נוטל**. אם בצורתו פחות ממאתים וזו. וה"ה אם אמר תנו מאתים וזו לפלוני צני סתמא ולא אמר בצבורתו דידו על העליונה כדפרישין לקמן [ע"ב] ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן רצי עקיבא היא דדייק לישנא יתירא (י) אם לא אמר כראוי לו הוה אמרינן דבחובו או בצבורתו קאמר דיעול מאתים והא דנקט הכא בצבורתו אתא לאשמעינן דאף על גב דפריש כהדיא בצבורתו אפ"ה יעול כל בצורתו אם היא יותר ממאתים וזו דידו על העליונה: **ידה**

בבא בתרא פרק שמיני בבא בתרא

קלח.

כאן בצווח מעיקרא. פי' צקונט' לווח מעיקרא לא קנה ומ"מ הנותן סילק עצמו והם הפקר כר"ל דאמר בהמציא אשם תלוי (כריתות דף כד.) הנותן מתנה לחצירו ואמר הלה אי אפשי בה כל הקודם וזה"ל אצל בשתק ולבסוף לווח כיון ששתק לא הוי הפקר

וזכה בה בעל כרחו ואע"פ דרנן שמעון בן גמליאל בסמוך בזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף לווח עבד ליה לווח מעיקרא אפ"ה קאמר יחזירו ליורשי נותן ולא הוי הפקר ריש לקיש לא סבר כותיה אלא כרבנן וצכריתות (שם ושם) דפריך אמילמיה דריש לקיש דאמר אי אפשי בה כל הקודם וזה מרצ ששת דאמר מקבל מתנה שאמר לאחר שצאת מתנה לידו מתנה זו תצטל אי אפשי בה לא אמר ולא כלום בטילה היא דצריו קיימין מאי לאו דצריו קיימין והדרא למרה לפירושו הכי פריך כי היכי דבטילה היא דמהני אף לאחר שצאה לידו והדרא למרה הכי נמי הוה לן למימר צאי אפשי קודם שצאה לידו הדרא למרה וריש לקיש אמר כל הקודם בה וזה ומשני לא דצריו קיימין ולא הדרא למרה וקשה לר"י על פירושו דהיכי פריך התם לריש לקיש מדין ודברים אין לי על שדה זו דלא אמר^ב כלום לישני דמילמיה דריש לקיש צקודם שצאה לידו ולכך הוי הפקר כסילק עצמו אצל גבי דין ודברים שהנכסים שלו אין יכול להסתלק בהאי לישנא ועוד קשה דהיכי פריך התם לריש לקיש מרבנן דהכא דאמר' הרי אלו אוכלין וצרינן הא אוקמי' הכא ממילמיהו דרבנן בשתק ולבסוף לווח ומילמיה דריש לקיש בלווח מעיקרא ואדכרנה מרשב"ג הוה ליה למיפרך^ג ועוד קשה דעד כאן לא פליגי רבנן ורבנן שמעון בן גמליאל הכא אלא דהאי משוי ליה כשתק ולבסוף לווח והאי משוי ליה כלווח מעיקרא אצל אי לווח מעיקרא לכולי עלמא כבר זכו יורשין ולא הוי הפקר וריש לקיש קאמר דהוי הפקר ועוד קשה להר"ר פטר דאמר בהגוזל

(צ"ק דף קטו.) גבי חמרל דרב ספרא דלדעתא דאריא אפקריה אדעתיה דר"ע לא אפקריה וא"כ לריש לקיש קודם שצאה מתנה לידו אמאי הוי הפקר הוה ליה למימר שיחזירו לנותן דלדעתא דליקבל מיניה קא יהיב ולא שיהיה הפקר לכל לכך נראה לפרש דר"ל נמי איירי אחר שצאה מתנה לידו דהיינו שתק ולבסוף לווח והא דקאמר הכא דבשתק ולבסוף לווח קנה היינו שלא יחזירו לנותן אלא הפקר הן^ד ובצווח מעיקרא דלא קנה יחזירו לנותן דלא יהיב ליה אלא אדעתא דליקבל מיניה והתם בכריתות גרס איפכא במילמיה דרב ששת^ה מקבל מתנה שאמר לאחר שצאה לידו מתנה זו בטילה לא אמר כלום אי אפשי בה תצטל דצריו קיימין מאי לאו דצריו קיימין והדרא למרה אע"פ שצאה לידו מתנה ומשני דלא הדרא למרה והשתא פריך נמי שפיר מדין ודברים דאין יכול להסתלק הואיל והנכסים צידו וכן ממילמיהו דרבנן דאמר' אוכלין בתרומה ואיירי בשתק ולבסוף לווח כמילמיה דריש לקיש^ו ומיהו צריש השולח (גיטין דף לג: ושם) גרסינן במילמיה דרב ששת להיפך דלא אפשי לא אמר כלום בטילה היא דצריו קיימין דמנוכת התם^ז והויא כאיכא דאמר' וכהנה רבות בגמרא^ח: **מאי**

מאות שלש דינר ומן הד' מאות ארבע דינר. והא דנקט האי סידרא ברותא הוא דנקט ומשום סיפא דהיכא דאמר אחריו ואחריו דאחרון אחרון נפסד דאע"פ שאוהבו השכיב מרע יותר ליתן לו מתנה מרובה: **אין לו**. כדי החוב גובה המותר משלפניו: **לפלוגי בצורי כראוי לו**. אמר' לקמן [ע"ב] דהאי כראוי לו היה נותלן בצבורתו רצה בצבורתו נוטל רצה מאתים וזו נוטל דידו על העליונה דאמר' נמי לקמן גבי היכא דאמר בצבורתו כהדיא: **רצה בצורתו נוטל**. אם בצורתו פחות ממאתים וזו. וה"ה אם אמר תנו מאתים וזו לפלוני צני סתמא ולא אמר בצבורתו דידו על העליונה כדפרישין לקמן [ע"ב] ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן רצי עקיבא היא דדייק לישנא יתירא (י) אם לא אמר כראוי לו הוה אמרינן דבחובו או בצבורתו קאמר דיעול מאתים והא דנקט הכא בצבורתו אתא לאשמעינן דאף על גב דפריש כהדיא בצבורתו אפ"ה יעול כל בצורתו אם היא יותר ממאתים וזו דידו על העליונה: **ידה**

הרי דאמר דלא בהן שני, הרי למריהו משום דקמא לא אפקיהו מרשותיה אלא אדעתא דמקבל. ר"ן. I. הרי היא מן הסוגיות המתחלפות בחלופי המסכיות. טס.

עין מושפטי נר מצוה

קבג א מיי פ"ט מהל' זכיה ומתנה הלי"ד סמג עשין פב טוש"ע חור"מ סי' כהמ ספקי י: קבד ב מיי פ"ט מהל' תרומות הלכה ו:

קסג ג מיי"ש שם ופ"ד מהל' זכיה ומתנה הלי"ג ועי' גמ"מ סמג עשין פב טור שו"ע חור"מ סי' רמה סי"ח:

קסד ד ה מיי פ"י מהל' זכיה ומתנה הלי' ג יד סמג עשין פב דל טוש"ע חור"מ סי' רנב סי"ט:

קסו ו ד מיי"ש שם סי"א הל' טו ז י"ח סמג שם טוש"ע חור"מ סי' רנב ספקי מ:

גליון הש"ס

רשב"ם ד"ה אם צאי בו תחתית שביב כירוש ב"י. ממהי"ה סג ממתנת כריא גוצה שטר:

רבינו גרשום

שותק ולבסוף צווח קנה. דכיון דשותק בשעת מתנה אודריו אודי ליה לקבל: ויזה לו. התנהג על ידי אחר: אם רבן שני כהן. זה שנכתב לו הנכסים: כבר זכר בהן יורשי נותן: והיונן בה ות"ק אפי' נומד וצווח. המקבל סבירא ליה דאוכלים בתרומה אמאי הא צווחב לו הנצבים: מהיהר קא הדר ביה. דלא ופיי אכל כיון דשותק מעיקרא קנהו: הוכיח סופו על תחלתו. דמעולם לא הוה צווחב לו הנצבים. והאי דלא צווח בשעה שזיכה לו על ידי אחר דסבר מאי איכפת ליה שזיכה אותו ע"י אחר כל זמן הא צווחב לו לידו הנצבים: תנו מאתים וזו לפלוני ושי' אחריו וזו לפלוני ואם אומר' כל הקודם באותו שטר מתנה וזה. תחלה אלא כולם זכו כאחת שלא היה יכול להוציא שני שמות כאחד או לא ויקדים זה לזה לפיכך וזה זה כזה. ולפיכך אם יצא עליו על הנותן שטר חוב שהיה חייב מומן גובה בעל חובו ככולן. דאין יכול לומר הראשון כי בעת שזיכתי אני במתני' עריין תחתית לך מקום לגבות ממנו ולא השני יכול לומר לו כי לפי שכולם זכו כאחת. אלא אם אמר תנו מאתים וזו לפלוני ואחריו לפלוני. מירקאמר ואחריו הכא משמע דאם ישימירי כלום אחריו שיתנו לראשון יתנו לשני (ואם ישימירן משני) תנו לשלישי כהן הקודם בשטר מתנה כעין שהן כתובים וזה תחלה. לפיכך אם יצא שטר חוב גובה מן האחרון שכל אחד מן הראשונים יכול לומר לו הנתיח לך מקום עדיין לגבות הימנו: גובה אין לו. השלמת כל חובו מן האחרון: חזור וגובה מן שלפניו. היינו אותו שזכה קודם האחרון: אין לו. עדיין השלמה: גובה משלפני פניו. מן הראשון: [כראוי לן]. האי דקאמר בראוי לו לטפוחי מילתא קאתי דבלאו הכי היה נוטל בצבורתו דאמרמט לישנא יתירא נוטלן ונוטל את בצבורתו כדאמר לקמן הא מני ר"ע היא דדייק לישנא יתירא: אם אמר תנו לו. מאתים וזו בבכורותו ידו על העליונה. אם בכורותו יותר על מאתים יטול מן האתים וזו יותר יטול מאתים. גבי האי גוונא מפרשי גבי אשתו וגבי בעל חובו: